



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

- | | |
|---|---------------|
| <p>1. נציגות הבית המשותף משד' ניצה 1, נתניה</p> <p>2. טינקו בע"מ (Tinco Limited)
באמצעות ב"כ: עו"ד רוטנשטרייך - גיצלטר
רח' אבן גבירול 25, תל אביב - יפו
טל': 03-5258090 פקס: 03-5258080</p> | <p>תובעות</p> |
| נגד | |
| <p>1. פליס חנה
באמצעות ב"כ: עו"ד עידן אדרי
(מינוי מכוח חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972)
רח' בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 054-2075567 פקס: 03-7317444</p> <p>2. אזקאל אפרים
שד ניצה 1, נתניה</p> | <p>נתבעים</p> |

פסק דין

עניינה של תביעה זו הוא האם על הנתבעים לשלם לתובעות את דמי החזקה והניהול של הבית המשותף בגין דירה המצויה בבעלותם וזאת בשיעור הנקוב בכתב התביעה.

א. רקע וזהות הצדדים

1. עסקינן בבית משותף המוכר כמלון "העונות", ברחוב שד' ניצה 1, נתניה, הידוע כגוש 8270 חלקה 140 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף" או "המלון"). בהתאם לצו רישום בית משותף מיום 2.12.1970 הבית מורכב משני בניינים: בנין מס' 1 שמכיל 117 דירות ובניין מס' 2 שמכיל 8 דירות. בסך הכל מכיל הבית 125 דירות. על ניהולו של הבית חל תקנון מוסכם שהוראותיו כתובות בשפה האנגלית והוא מכונה "The Blue Book" (להלן: "התקנון" או "התקנון המוסכם"). תיקון מס' 1 לתקנון נרשם ביום 23.4.1974, תיקון נוסף לתקנון משנת 2006 - לא נרשם במרשם המקרקעין.

2. הבית המשותף כולל שני סוגים של דירות. כ- 85% מהיחידות בבית הן יחידות הנמצאות במאגר המלונאי המוצע לציבור באופן מסחרי. דירות אלו כונו על ידי בעלי הדין במסגרת ההליך שלפני כדירות הפול (Pool Apartments). בעלי הדירות, מרביתם תושבים זרים שדירותיהם מושכרות כיחידות של המלון, מכונים "פולרים" (Poolers). יתרת היחידות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבבית המשותף, אינן כלולות במאגר הדירות המלונאי, אולם הן נהנות משירותי מלון במתכונת של "מלון דירות" ומשתמשות במערכות המשותפות של הבית. דירות אלו מכונות דירות הנון-פול (Non-Pool Apartments) ובעלי הדירות נון-פולרים (Non-Poolers).

3. תובעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). תובעת 2, חברת טינקו בע"מ (להלן: "**טינקו**") היא החברה שהקימה את הבית המשותף ומכרה את היחידות לבעלים ובעלותה נותרה דירה אחת (תת חלקה 1). בהתאם לתקנון המוסכם, מונתה טינקו לשמש כחברה שמנהלת את הפעילות המלונאית ואת תחזוקת הבית המשותף. יצוין כי מבנה הבעלות בטינקו הוא ייחודי במובן זה שבעלי הדירות בבית המשותף הם גם בעלי המניות בטינקו וכן כי חברי הדירקטוריון של טינקו הם חברי נציגות הבית המשותף.

4. הנתבעים 1 ו-2, גב' חנה פליס ומר אזקאל אפרים (להלן: "**הנתבעים**") הם אחים, יורשיו של המנוח אזקאל ציון (להלן: "**המנוח**") והבעלים הרשומים מכוח צוואה של שתי דירות בקומה השנים עשר בבית הידועות כתת חלקה 99 ותת חלקה 100. דירות אלו אוחדו באופן פיזי ליחידה אחת ומוכרות גם כיחידות מלונאיות מס' 1502 ו-1503. שטח הרצפה הרשום של הדירות הוא במצטבר 84.40 מ"ר ושיעור חלקם ברכוש המשותף הוא 8/696 (שתי היחידות ייקראו להלן: "**דירת הנתבעים**").

5. דירות הפול שבבית המשותף אינן מחויבות בתשלום דמי ניהול והחזקה ב**נפרד** שכן בעלי דירות הפול שותפים לרווחים ולהפסדים של הפעילות המלונאית, כך שהוצאות האחזקה והניהול משולמות מתוך ההכנסות של פעילות המלון באמצעות טינקו. לעומת זאת, דירות הנון-פול הן, למעשה, דירות מגורים הנהנות משירותי מלון, ועל כן מחויבות ב**נפרד** בדמי הניהול והאחזקה באמצעות השתתפות בהוצאותיה של טינקו לתחזוקת הבית. דירת הנתבעים נשוא ההליך שלפניי אינה חלק מהמאגר המלונאי (Non-Pool Apartment) והנתבעים הם Non-Poolers ועל כן הם מחויבים בתשלום דמי ניהול והחזקה עבור הדירה.

6. הנתבעים ירשו מאביהם המנוח דירה **נוספת** הרשומה כתת חלקה מס' 83 ומוכרת גם כיחידה מלונאית מס' 1201. דירה זו אינה בבעלות הנתבעים והיא נמכרה בשנת 2018 לצד שלישי, על כן היא אינה כלולה בתביעה, ואולם התובעות הפנו למסמכים שונים בקשר עם מכירתה ועל כן תכונה בפסק הדין להלן: "**הדירה הנוספת**". בניגוד לדירת הנתבעים - הדירה הנוספת **מצויה** במאגר המלונאי והיא Pool Apartment.

7. נתוני הרקע ביחס לתביעה דנן פורטו על ידי וזאת לשם הבנת המחלוקת שבין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. מהלך הדיון

8. כתב התביעה הוגש ביום 1.1.2020. בתביעה עתרו התובעות לכך שהנתבעים יחויבו לשלם להן את הסך של 306,894 ש"ח (קרן החוב + ריבית פיגורים) עבור דמי הניהול והאחזקה השוטפים בשנים 2016-2019 בגין הדירה.
9. ביום 5.5.2020 הוגש כתב ההגנה מטעם נתבעת 1 (להלן: "הנתבעת"). הנתבעת הכחישה את החוב המיוחס לה בתביעה וטענה, בין היתר, כי דין התביעה להידחות מחמת היעדר עילה ויריבות וכן כי אין כל הצדקה לתשלום דמי ניהול ואחזקה כה גבוהים בשל העובדה כי הנתבעת אינה נהנית מהם. כן נטען כי החיוב בגין דמי האחזקה והניהול מופרז ומופרך וכן כי תחשיב החוב איננו ברור ואינו מבוסס. יצוין כי נתבע 2 לא הגיש כתב הגנה מטעמו ולא התייצב לדיונים.
10. ביום 6.1.2021 התקיים דיון קדם משפט ראשון בתיק, בגדרו התבקשו התובעות להגיש לתיק את תקנון הבית המשותף מתורגם לעברית ולהגיש פירוט באשר לאופן חישוב חוב דמי האחזקה והניהול הנטען בכתב התביעה בהתייחס לתקציב הבית המשותף והרכיבים הכלולים בו והזיקה לאמור בתקנון הבית.
11. ביום 5.4.2021 הגישו התובעות את התקנון מתורגם לעברית וכן פירוט באשר לשיטת חישוב החוב המיוחס לנתבעים.
12. ביום 28.6.2021 התקיים דיון קדם משפט נוסף במסגרתו הסכימו הצדדים על הפניית המחלוקת ביניהם לגישור. ביום 18.10.2021 הוגשה הודעה לתיק לפיה הגישור שנערך בין הצדדים לא צלח. ביום 6.12.2021 ובהמשך להתראה שנשלחה על מחיקת ההליך מחוסר מעש הודיעו התובעות כי הן מעוניינות להמשיך את ההליכים בתיק בשל כישלון השיח בין הצדדים במסגרת הגישור.
13. ביום 29.12.2021 נקבע התיק לשמיעת ראיות והצדדים התבקשו להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התביעה הוגשו תצהירי עדות ראשית של מר אלדד שרי חשב טינקו (להלן: "שרי") ומר נאור חן המשמש כמנכ"ל מלון העונות, חבר נציגות הבית המשותף וחבר מועצת המנהלים של טינקו (להלן: "חן").
14. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר עדות ראשית של מר איתן פליס בעלה של הנתבעת ומי שהיה הגורם העיקרי שלמולו התנהלו התובעות בקשר לאירועים נושא התביעה (להלן: "פליס").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התיק נקבע תחילה לשמיעת ראיות ביום 8.9.2022 אולם לנוכח החלפת המפקחת שדנה קודם לכן בתיק ובהסכמת הצדדים נדחתה שמיעת הראיות ליום 27.2.2023.

15. ביום 27.2.2023 התקיים דיון ההוכחות ועדי הצדדים נחקרו. פרוטוקול דיון ההוכחות מאותו היום ייקרא להלן: **"פרוטוקול ההוכחות"**. הצדדים הגישו את סיכומיהם לתיק וכעת נותר להכריע בתובענה.

ג. דיון והכרעה

16. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק, שמעתי את העדים ובחנתי את כלל הראיות והמסמכים, מצאתי לקבל את התביעה בעיקרה.

17. טענות הצדדים בסיכומיהם, ככל שמצאתי אותן רלוונטיות לנדון, ישולבו במסגרת פרק הדיון וההכרעה כמפורט להלן.

מעמדן של התובעות ודחיית הטענה בדבר העדר יריבות והעדר סמכות

18. לטענת הנתבעת התביעה הוגשה בחוסר סמכות מצד התובעות. ביחס לנציגות נטען כי לא מונתה כדין - על פי הרוב הנדרש, ולא קיבלה אישור מבעלי הדירות להגיש את התביעה ועל כן לא היתה רשאית להגיש תביעה ואילו ביחס לטינקו נטען כי לא נבחרה לשמש כחברת ניהול או כ"מתחזק" של הבית המשותף לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, שכן תקופת המינוי של טינקו על פי התקנון היתה ל-10 שנים החל בחודש אוגוסט 1969 ופקעה כבר בחודש אוגוסט 1979. תקופה זו, כך נטען, לא הוארכה.

19. לאחר העיון מצאתי לדחות את הטענות בדבר "היעדר יריבות" ו"היעדר סמכות". ואבאר.

20. סעיף 65 לחוק המקרקעין, תשכ"ט -1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**) קובע כי:

"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיבון ותפעל לפי הוראות התקנון". (הדגשה שלי – א.ש.).

21. במבוא לתקנון המוסכם נכתב כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

And Whereas the existence and operation of the hotel during the period of 9 years and 364 days, necessitates supervision and administration by a Manager (hereinafter sometimes referred to as "Manager" and/or Tinco), who has the appropriate authority to supervise and administer the Co-operative House. The dwellings therein shall be entrusted unto the exclusive management and administration of the said Manager or its nominee, and the Manager shall be entitled to rent the dwellings by renting the same unto the guests of the hotel according to its discretion and on conditions as it may find proper so as to operate and maintain the hotel in accordance with the practice of a luxury hotel;

And Whereas the individual owners of the dwellings have agreed hereby to grant to Tinco exclusive rights to operate and maintain the hotel and have agreed to transfer all their rights title and interest relevant to such extent as may be necessary to permit Tinco the exclusive right to operate and maintain The Four Seasons hotel, and have agreed that Tinco shall operate the hotel for the first nine years and 364 days as aforesaid and exercise all obligations, rights and duties imposed on the Representation of the Co-operative House as provided in this Statute,

And Whereas Tinco has agreed to comply with the provisions of this statute.

22. בסעיף 3 לתקנון המוסכם נכתב כך :

That during the period of 9 years and 364 days as from 12th August 1969 (hereinafter referred to as "Management Period") - Tinco Ltd. (hereinafter "Tinco") shall act as exclusive representation of the House in all matters concerning the holding and maintenance of the House and use thereof, including all its dwellings and all shares in common property attached to the dwellings, without exception, including all those parts of property mentioned above, which are described in the plan of the House and specified in the Tables of Description of the dwellings herewith attached as Appendix 1 and description of parts of the common property attached herewith, as Appendix 2 and Tinco shall manage the House according to the provisions and terms of this Statute with all its schedules and as defined in Sec. 69 of the said Law, inclusive, as "Four

23. בפסקאות 4 ו-5 (בספרות רומיות) לתקנון הבית, מוסדרים עניינים נוספים הנוגעים לנציגות לרבות תקופת הכהונה, הסמכת חברי הנציגות, מניין חוקי, ארגון הישיבה, ישיבת רגילות, מיוחדות או דחיות, סדרי ההצבעה, בעלי התפקידים בנציגות, ביניהם: מנכ"ל, נשיא, סגן נשיא, מזכיר ועוזר מזכיר, גזבר וכן נושאים נוספים.

24. בסעיף 6 (e) לתקנון הבית נכתב כך :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (e) The Representation will in fact be Tinco Limited. and the Board of Directors of Tinco (the Representation) will be the administrative vehicle to look after the day to day operations of the Dwelling Hotel to be run under the trade name of The Four Seasons Hotel.

25. בהמשך התקנון, בסעיף 9 (בספרות רומיות), מוסדרת גם סמכות הנציגות לאכוף את ההוצאות הדרושות לשם תחזוקת הבית ובתוך כך צוין כי בסמכות הנציגות לקבל שירותים משפטיים וחשבונאיים כנדרש לתפעולו הראוי של הבית המשותף (ר' בסעיף 9(g) לתקנון):

IX Authority of the Representation

The Representation for the benefit of the dwelling owners shall enforce the provisions hereof and shall acquire and pay for from the appropriate expense fund, namely the Commercial Facilities Expenses or Common Apartment Expenses, funds for the following:

- (g) Legal and Accounting Services - Legal and Accounting Services necessary or proper in the operation of the Co-operative House.

26. וכן ראה בהמשך בסעיף 23 (בספרות רומיות):

XXIII Management Contract

- (1) For the first 9 years and 364 days of the operation of the Co-operative House, commencing August 12, 1969, it is expressly agreed that all responsibilities and duties of the Representation shall be discharged and performed by Tinco or its nominee and that Tinco can delegate these responsibilities and duties.
- (2) All rights specified in the preamble to this Statute, constituting an integral part hereof have been conferred upon Tinco or its nominee for the 9 years and 364 days of the operation of the hotel commencing August 12, 1969.

27. לענייננו: כידוע, משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם לאלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן (וראה גם סעיף 2 בעמ' 3 לתקנון הבית). מעיון בהוראות התקנון עולה בבירור כי טינקו ונציגות הבית המשותף מונו להיות הגופים האחראים והמוסמכים במשותף להפעלת המלון ולהחזקתו וכן להחזקת הרכוש המשותף של הבית. במסגרת זו, קובע התקנון מפורשות ובאופן ספציפי כי הנציגות וטינקו רשאיות ומוסמכות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לקבל שירותים משפטיים וחשבונאיים לצורך תפעול הבית המשותף. ברי כי היכולת להגיש תביעה כספית נגד בעל דירה שאינו משלם את דמי הניהול וההחזקה במועד וכסדרו כלולה במסגרת הוראה זו שבתקנון.

28. נוסף לכך וגם אם לא היו הוראות ספציפיות בתקנון, סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות".

29. בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981) מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן:

"נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות....".

30. הנה כי כן, נציגות הבית רשאית, ואף חייבת, לתבוע כל בעל דירה שאינו משלם את הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה, ואין הדבר מותנה בקבלת החלטה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לשם כך. משמצאו הנציגות וטינקו כי הנתבעים אינם ממלאים חובתם לשלם את דמי הניהול והאחזקה, הרי שמחובתן היתה להגיש תביעה כנגדם, ואין הן נזקקות לשם כך להחלטת האסיפה הכללית או לאישור אחר של בעלי הדירות.

31. לא זו אף זו, כבר נקבע ונפסק לא אחת, כי חוק המקרקעין אינו מכיר במצב של "העדר נציגות" והוא קובע שלכל בית משותף תהא נציגות (ר' סעיף 65 לחוק המקרקעין). על כן, מי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, או כי אינה הנציגות המוסמכת עליו הנטל להראות **נציגות אחרת** הפועלת לאחזקתו ולניהולו התקין של הרכוש המשותף (למשל, תשלום חשבונות, ניקיון, שירותים, ופעולות תחזוקה שונות) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום חלקם בהוצאות) (ר' עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1**, חדרה (נבו), 28.04.2019); (המפקח על המקרקעין ירושלים) 408/19 **נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ** (נבו) 20.04.2021); (המפקח על המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רחובות) 545/18 כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף - רח' אריה בן אליעזר 32
ראשל"צ, בפסקה 40 (נבו, 25.04.2021)

32. הנתבעת, הטוענת כאמור כי אין לה יריבות עם התובעות, לא עמדה בנטל זה ולא הראתה ולא הוכיחה את קיומה של נציגות אחרת כלפיה היא ממלאת את חובותיה על פי חוק המקרקעין והתקנון.

33. מעבר לכך, גם הנתבעים וגם מר פליס מטעמה של הנתבעת, בשורה ארוכה של מסמכים הסכימו, הודו ואישרו כי טינקו משמשת בפועל כנציגות הבית המשותף או כתברה האחראית לניהולו ולאחזקתו של הבית. בהקשר זה, אפנה להצהרת הנתבעים במסגרת הסכם המכר ביחס לדירה הנוספת מיום 13.12.2018 (נספח ו' לתצהיר חן), וכן להסכם המכר ביחס לדירת הנתבעים מיום 15.11.2020 (מוצג 5 למוצגי התובעות) כלהלן:

"והואיל והמלון מנוהל על ידי חברת **Tinco Limited** ח.פ. 520029877 (להלן – החברה המנהלת), כאשר כל אחד מבעלי הדירות במלון הינו בעל מניות בחברה המנהלת"

34. עוד אפנה למכתב הנתבעת ומר פליס המופנית לטינקו מיום 28.7.2018 (נספח ז' לתצהיר חן) בה ציינו הנתבעת ומר פליס כי הם מבקשים להגיש את מועמדתם להיות חברים בדירקטוריון טינקו/נציגות הבית:

"...we hereby present our nomination as a member of the Board of Directors of **TINCO Ltd The Seasons owners representative**"

35. בהודעת דוא"ל מיום 26.12.2017 המופנית למר סליוין גרשמן מטעם התובעת במסגרת בקשת האישור למכירת הדירה (נספח ד' לתצהיר שרי בעמ' 98, מוצג 4 למוצגי התובעות בעמ' 54), ציינה הנתבעת מפורשות:

We shall pay all our debts to the Seasons Hotel immediately upon completing the sale" (הדגשה שלי- א.ש.)

36. כמו כן, הוצגו בהליך זה מסמכים שבהם הפנו הנתבעת ומר פליס כלפי התובעות דרישות ניהול ותחזוקה שונות, חלקן בנוגע לאישור הנדרש למכירת יחידת הנתבעים וחלקן בנושאים אחרים (ר' מוצגים 2 ו-4 למוצגי התובעות) וכן הופנו לתובעות דרישות לקבלת דוחות ומסמכים (נספח ד' לתצהיר שרי בעמ' 97-98).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. כלומר אין ולא יכול להיות חולק כי הנתבעים עצמם הכירו בתובעות כנציגות המוסמכת של הבית המשותף, כך שניתן לראות בנתבעים כמי שמושתקים מלטעון טענות בעניין מעמדן של התובעות בשל התנהלותם האמורה (ר' לעניין זה פסק דינו של כב' המפקח מאיר פורת בתיק 145/14 (פ"ת) **ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת**, פורסם בנבו 5.9.2021).

38. בהקשר זה אדגיש כי לא מצאתי ממש בטענה שעל פי הוראות התקנון תוקף המינוי של טינקו "פג" כעבור 10 שנים. כאמור לעיל, התנהלות הנתבעים מאז הועברה לידיהם הדירה בירושה, מעידה כי **הנתבעים עצמם**, וכעולה מעדותו של חן שהיתה אמינה עלי (ר' שורות 40-43 בעמ' 13 לפרוטוקול ההוכחות), גם **כל יתר בעלי הדירות בבית המשותף** ראו ורואים בתובעות (הנציגות/טינקו) כגופים המספקים להם, בפועל, את שירותי הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, כך שעצם העלאת טענה זו מצד הנתבעת גובלת, לטעמי, בחוסר תום לב.

(ר' עש"א 5336-06-09 **ניהול שנקר 4 הרצליה בע"מ נ' אבי זלצמן** (פורסם בנבו, 29.9.2009); עש"א 55648-09-14 **אסתר כהן נ' ר.ס. סיטי ניהול בע"מ** (פורסם בנבו, 12.1.2015).

39. על כל האמור יש להוסיף כי כספי דמי הניהול שולמו במישרין **לתובעות** על ידי המנוח, ולא לאף גורם או גוף אחר (סעיף 21 לתצהיר חן, שורה 24 בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 6.1.2021).

40. על כן, אני קובע שיש לראות בטינקו/הנציגות כנציגות המוסמכות של הבית ומכאן אני דוחה את הטענה בדבר העדר יריבות והעדר סמכות.

חובת תשלום הוצאות לתחזוקת וניהול הרכוש המשותף

41. חובת תשלום הוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית קבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, שזה לשונו:

"בעל דירה **חייב** להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, **זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר**. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות" (הדגשות אינן במקור – א.ש.).

42. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף"

43. על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, **חייבים** בעלי הדירות להשתתף בהוצאות הדרושות למתן שירותים המחויבים על פי דין ובהוצאות הדרושות למתן שירותים המקובלים על פי הנוהג. בהתאם לסעיף 61 לחוק המקרקעין, וכחלק מהסדרת היחסים בין בעלי הדירות, יכולים להיקבע בתקנון המוסכם של הבית סל שירותי התחזוקה שיסופקו לבית המשותף על ידי הנציגות ובאיזה סטנדרט, וכן מהו שיעור ההשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף שיחייב את בעלי הדירות.

44. כאמור לעיל, לבית המשותף נשוא ההליך שלפני תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 2.12.1970 (לעיל ולהלן: **"התקנון"** או **"התקנון המוסכם"**).

45. עיון בתקנון המוסכם מעלה כי הוא כולל הוראות מורכבות למדי ביחס להיבטים שונים בפעילות הכספית של הבית המשותף (שאחזקתו וניהולו מופעלים על ידי חברת טינקו) על רקע היות הבית המשותף - מלון הכולל בעלי דירות שותפים לרווחים/הפסדים מפעילות המלון (Poolers) ובעלי דירות שאינם שותפים לרווחים ולהפסדים מפעילות זו (Non-Poolers). כך, בסעיף 6 (באותיות רומיות) לתקנון מוסדרים העקרונות בעניין ההתנהלות הפיננסית והחשבונאית בבית המשותף; בסעיף 7 (באותיות רומיות) לתקנון הבית, מוסדרים ענייני החשבונות והתקציב השוטף לניהולו של הבית, לרבות לעניין הוצאות שוטפות, רזרבות, הערכות/שומות שנשלחות לבעלי הדירות, ביקורת חשבונות וכד', ובסעיף 8 (באותיות רומיות) קבועים מספר כללים חשבונאיים וכללי גבייה שונים.

46. הוראות אלו שבתקנון הבית אינן כוללות התייחסות בהירה וברורה דיה ביחס להשתתפות בעלי דירות הנון-פול בחלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף (שכאמור - **אינם** שותפים לרווחים ולהפסדים מהפעילות המלונאית של טינקו), כך שהתובעות עצמן לא הצליחו במסגרת ההליך שלפני **"לחלץ"** מהתקנון נוסחה ברורה ומוגדרת היטב, שממנה ניתן להסיק מה שיטת החישוב שבה מחייבים את בעלי דירות הנון-פול בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. יצוין כי עצם ההבחנה בין דירות הפול ובין דירות הנון-פול אינה מוצאת ביטוי ברור בהוראות התקנון (שורה 47 בעמ' 26 לפרוטוקול ההוכחות).

47. על רקע מורכבות ואי-בהירות זו, נטען בתצהיר מטעם התובעות (סעיף 15 לתצהיר שרי), כי ישנה נוסחה קבועה הקיימת מימים-ימימה, עשרות שנים, שעל פיה מחייבים את בעלי דירות הנון-פול בדמי האחזקה והניהול, וכי נוסחה זו גם נמצאת **בהלימה** לעקרונות שבתקנון הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואף מעוגנת בהחלטות הנציגות וטינקו לאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים של טינקו ואת התקציב הדרוש לניהול הבית.

48. לאחר העיון בחומר הראיות, אני סבור שהתובעות לא הוכיחו במידה הנדרשת כי שיטת החיוב של דירת הנון-פול תואמת את העקרונות שנקבעו בתקנון המוסכם, שכן התובעות התקשו ליצור זיקה ברורה בין הוראות התקנון לבין נוסחת החישוב הנטענת על ידן. דומה שהתובעות עצמן היו ערות לקושי זה, כשטענתן בדבר הקשר וההלימה שבין שיטת החישוב לבין העקרונות וההוראות שנקבעו בתקנון נעשתה באופן כללי על דרך הפניה לסעיפים שונים בתקנון וללא הסבר ופירוט מספק (ר' למשל סעיף 12 לתצהיר שרי: "תשלום דמי האחזקה בגין דירות ה"נון פול", נעשה בעיקר על בסיס (אך לא רק) סעיפים VI עד XI לתקנון של הבית המשותף...") (שורה 28 בעמ' 7 לעדותו של שרי: "זה מבנה מאתגר").

49. ואולם חרף האמור, לא שוכנעתי שיש בכך כדי להביא לכישלונה של התביעה. ואנמק.

50. ראשית, הנתבעת, מצדה, לא הוכיחה כי יש לחייבה בשיטת חיוב אחרת התואמת את הוראות התקנון, שכן מובן שלא ניתן לפטור לחלוטין את הנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף - שהיא חובה חוקית, מוחלטת ובלתי מותנית המוטלת על כל בעלי הדירות בבית משותף; נוסף לכך, ברור שבעלי דירות הנון-פול - שיחידותיהם הם חלק מבית מלון ובשל כך נהנות מסל שירותים רחב, אינם יכולים לשלם את דמי האחזקה והניהול בצורה שרירותית ועל פי ראות עיניהם.

51. שנית, וזה העיקר: פסיקת בתי המשפט הכירה במצב שבו הנציגות נהגה במשך שנים לחייב בעלי דירות מסוימים בהוצאות החזקה וניהול בדרך מסוימת, אף אם דרך זו היתה מנוגדת להוראות התקנון (ע"א (י-ם) 11355/07 ביטון נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אורוגאי 31 ירושלים, פורסם בנבו 5.8.2008). באופן דומה, הכירה הפסיקה במצב שבו רואים בעל נכס ששילם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף כמי שמסכים לשיטת החיוב הנהוגה, אף אם היתה שגויה, ואף נקבע כי שגיאה זו לא תקנה זכות להשבת סכומים ששילם בעבר או לקיזוזם (ע"א 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פורסם בנבו 4.3.2002) (להלן: "עניין מצפה ורדיה").

52. האמור נכון לענייננו מכוח קל וחומר, שכן מחומר הראיות שהוצג לפניי לא התרשמתי כי שיטת החיוב של התובעות מנוגדת להוראות התקנון, או כי היא עומדת בסתירה לתקנון (טענה כזו אף לא עלתה מצד הנתבעת), אלא שלא הוכחה לפניי התאמה ברורה וחד-ערכית בין שיטת החיוב הנוהגת לבין לשון התקנון והעקרונות שנקבעו במסגרתו, אך כאמור, אין זו נקודת הסיום של הניתוח המשפטי ביחס לעילת התביעה ולסעדים המבוקשים במסגרתה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שכן עלי לבחון האם התובעות הוכיחו קיומו של נוהג ביחס לשיטת חיוב תשלום דמי הניהול והאחזקה בבית.

53. על רקע דברים אלו, אבחן להלן את טענות התובעות.

האם הוכח קיומו של נוהג ביחס לשיטת התובעות לחישוב תשלום דמי הניהול והאחזקה לדירות הנון-פולרים?

54. מר אלדד שרי חשב המלון העיד כי שיטת חישוב חלקם של בעלי יחידות הנון פול בבית, נהוגה שנים רבות ולכל הפחות מאז שנת 1996 שבה החל לעבוד כחשב המלון, והיא מורכבת מסל השירותים הבא המסופק לבעלי הדירות (סעיפים 15, 23-25 לתצהיר שרי וכן נספח ג' לתצהיר שרי): שירותים, Maintenance charges services (שמירה ניקיון טלפון); הוצאות הנהלה Administrative (משכורות והוצאות נלוות); הוצאות אנרגיה ומים Heat, light, power and water (חשמל, מים וביוב, סולר וגז); הוצאות תחזוקה שונות Other maintenance (מעלית, רדיו טלוויזיה, מיזוג, גינון, כיבוי אש, תחזוקת המבנים עצמם וכיו"ב). כמו כן, נכללות הוצאות נוספות בגין אחזקת שטחי הרכוש המשותף המשמש את כל בעלי הדירות בבית המשותף כגון: בריכה, חדר כושר, ספא וכד', וכן הוצאות ביטוח, מיסים וארנונה (ור' גם נספח ב' לעמ' 45 בדוח הכספי לשנת 2017). מר שרי הוסיף והעיד כי בעלי דירות הנון-פול אינם מחויבים בהוצאות הקשורות בצורה ישירה לפעילות המלונאית כגון הוצאות מזון (סעיף 16 לתצהיר שרי).

55. שרי העיד כי בתחילת כל שנה יוצאת הערכה לדמי האחזקה והניהול על פיה ישלמו בעלי הדירות הנון-פול את התשלום החודשי. ההערכה זו מבוססת על הוצאות השנה הקודמת עם הערכה לגבי שינוי ההוצאות בשנה הנוכחית. רק בשנה העוקבת – כאשר נערכת ביקורת הספרים השנתית מחושבים דמי האחזקה בפועל – המבוססים רק על הוצאות שהוצאו בפועל ללא רכיב של רווח (סעיף 24 לתצהיר).

56. מר שרי הוסיף ופירט בתצהיר עדותו הראשית וכן בעדותו לפני כי ביחס לרכיבי הוצאות שונים קיים בסיס חישוב שונה: כך, לדוגמה: בגין משכורות והנהלה מחוייבים הנון-פולרים רק ב-25% מכלל ההוצאות של טינקו, בהוצאות חשמל, מים, ביוב וגז מחוייבים הנון-פולרים ב-60% מהעלות הכוללת. בארנונה מחוייבים הנון-פולרים ב-80%. עוד הוסיף מר שרי וציין כי חישוב דמי האחזקה של כל דירות הנון פולרים הוא בהתאם לחלקם היחסי של הנון פולרים ברכוש המשותף, שעומד נכון לשנת 2018 על 16.24% (סעיף 25 לתצהיר שרי).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

57. מר שרי העיד כי התגבשותו של נוהג זה לחיוב הנון-פולרים הוא פרי של הסכמה בין בעלי הדירות, וכי נוסחה זו היא גם הנוסחה צודקת והגיונית (שורות 17-18 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות), וכך העיד שרי (שורות 30-47 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות):

"נוסחת החישוב הזו אומרת דבר מאד פשוט מציג נספח ב' עמוד 45 לדוח הכספי של שנת 2017, ככה מחשבים דמי אחזקה כל שנה. שמירה, ניקיון שישה אנשים, יש סוג מסוים של שישה אנשים בשטחים הציבוריים, מרכזנית, 25 אחוז להוצאות הנהלה, אחזקה, גינון, מיזוג, כיבוי אש, הדברה, חומרי אחזקה, אח"כ יש לנו חשמל, נמים, ביוב סולר, ולסיום יש לנו עובד כללי באחזקה מנהל אחזקה ושומר. כל זה הבסיס לחישוב. כמו שרואים בדף הזה, נגיד על אנרגיה, על כלל האנרגיה לוקחים 60 אחוז, נגיד שהיה 100 שקל אחזקת חשמל, הבסיס הוא 60 שקלים ועליהם מפעילים את הנון פולרים 16 אחוז, אם היו 16 אחוז מהבניין, על הוצאות חשמל...אם מסתכלים בהיגיון על הנוסחה הזו, היום לא יודע כמה 50 שנה אחרי שנעשתה, היא מאוד הגיונית. אולי אפשר לדייק אותה אבל היא מאד הגיונית. אם אתה חושב לחייב נוון פולרים".

58. ובהמשך (שו' 50 בעמ' 5, שו' 1-4 בעמ' 6 לפרוטוקול ההוכחות):

"לשם הדוגמא, נגיד שהיה 100 שקל חשמל בשנה, לקחו מתוך זה 60 שקל שזה בסיס החיוב לנון פולרים, על ה-60 שקלים מפעילים את האחוז הנון פולרים שזה 16/17 אחוז זה משתנה, ואז מגיעים לסכום שיחויב חשמל לאותה שנה. השלב הבא זה לחלק את זה למטרז' לפולרים, אחרי שעשינו את החישוב הזה, אחוז המטרז' של דירה מסוימת על השטח של הנון פולרים".

59. מר שרי העיד כי פעולות חישוב אלו נבדקות כחלק מהדוחות הכספיים, דוחות שמבוקרים על ידי רואי החשבון החיצוניים של טינקו ומאושרים על ידי הדירקטוריון במסגרת האסיפות הכלליות השנתיות של טינקו מדי שנה (סעיף 21 לתצהיר שרי, סעיף 24 לתצהיר חן, נספח ח' לתצהיר חן).

60. הנה, התובעות הציגו שורה של ראיות, שלא נסתרו, התומכות בקיומו, בתוקפו ובשיעורו של החוב המיוחס לנתבעים, וכן לנוהג הקיים בבית המשותף לשיטת החיוב של דמי ההחזקה והניהול לדירות הנון-פול, לרבות: החלטות האסיפה הכללית של טינקו שאישרה את הדו"חות הכספיים ואשר על פיהם חושב חיוב הנתבעים ויתר בעלי הדירות ה- Non-Poolers בדמי הניהול והאחזקה; ועדותו של שרי שפירט בתצהיר עדותו הראשית את מבנה החיוב, הגיונו והרכבו ותמך את עדותו בדוחות הכספיים המבוקרים לשנים 2016, 2017, 2018 ו-2019 (ר' (Participation in maintenance costs)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. מעיון בפרוטוקול ההוכחות עולה כי לא עלה בידי הנתבעים לסתור או להפריך את עדותו של שרי, הן ביחס לכך ששיטת החישוב שהציג היא הנוהגת בבית במשך שנים רבות, הן ביחס לשיעור ההוצאות שהוציאה טינקו לצורך אחזקת הרכוש המשותף והן ביחס לחלקם של דירות הנון-פול כעולה מהדוחות הכספיים המבוקרים שהוגשו במסגרת ההליך דנן. בפרט יש לציין כי מר שרי לא נחקר על אודות הנתונים הכספיים המפורטים בדוחות הכספיים ובמאזנים ואף צוין מפורשות לפרוטוקול מטעמה של הנתבעת, באמצעות בא כוחה: **"אני לא מבקש לתקוף דו"חות כספיים או מאזנים לרואי חשבון"** (שורה 37 בעמ' 6 לפרוטוקול ההוכחות). כך שלדידי תוקפם ואמינותם של הדוחות הכספיים המבוקרים לרבות רכיבי ההוצאות השוטפות וסכומיהם (ר' פירוט בדוחות הכספיים שצורפו לתצהיר מר שרי מטעם הנתובעות) לא הופרכו ותוכנם, למעשה, איננו שנוי במחלוקת בין הצדדים.

62. מעבר לכך, הנתבעים לא טרחו לבקש את המסמכים הגולמיים ששימשו כבסיס להכנת הדוחות הכספיים במסגרת הליכי גילוי מסמכים ואף אם עלו טענות כלשהן ביחס להוצאות שונות במסגרת אסיפה הכללית של בעלי הדירות, הרי שטענות אלו נדחו והדוחות הכספיים אושרו.

63. במצב דברים זה, הרי שהנוהג לחיוב בעלי דירות הנון-פול, כפי שהעיד מר שרי, הנתמך בדוחות כספיים מבוקרים, שלא הופרכו כאמור, נותר כבסיס **היחיד** המשקף את שיטת חישוב דמי הניהול והאחזקה שבה חויבו הנתבעים. לפיכך, ובהיעדר ראיה משכנעת לשיטת חיוב אחרת, הרי שעל הנתבעים לשלם את החוב נשוא התביעה על פי הנוהג האמור ששוכנעתי בקיומו ושהוכח לפניי במסגרת הליך זה.

64. בהקשר זה, יש לדחות את טענת הנתבעת כי יש לחייב את דירת הנתבעים על פי התעריף המצוין בנספח B לתקנון (הכולל מצד אחד רשימה של סוגי יחידות מלונאיות ומולו בצד השני סכום מסוים לחיוב בחודש), וזאת מכמה טעמים: **ראשית**, ככל שהנתבעים סברו כי שיטת החיוב הנוהגת היא שגויה ומנוגדת לאמור בנספח B לתקנון – שהוא המחייב לשיטתם, אין הדבר מקנה להם "פטור" מתשלום, והדרך שבה היה עליהם לפעול אינה באמצעות סירוב לשלם את דמי הניהול והאחזקה כ"אקט של מחאה", אלא העלאת הנושא לדיון באסיפה הכללית של בעלי הדירות ובמידת הצורך גם הגשת תביעה מתאימה למפקח. לעניין זה אפנה לפסיקה ברע"א 294/87 **שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים** (פורסם בנבו, 28.10.1987) (להלן: **"עניין שלום"**) שם נקבע כי:

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי או כי נפל פגם אחר היא בפניה לאסיפה הכללית או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. שנית, הנתבעת לא הוכיחה במידה הנדרשת במסגרת ההליך שלפני כי נספח B לתקנון אכן מתייחס לחיוב דירות הנון-פול בהוצאות האחזקה והניהול וכלל לא הוברר הקשר בין נספח זה לבין תעריף החיוב הרלוונטי. בפרט, אין עיגון בראיות כלשהן לכך שנספח B מתייחס באופן ישיר לדירת הנתבעים (שכן לא הוכח מה הסיווג של דירת הנתבעים ואיזה קטגורית חיוב תואמת את דירתם).

66. שלישית, לנוכח חובתו המוחלטת של בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות לאחזקת וניהול הבית המשותף עובר הנטל על הטוען לפטור או להפחתת התשלום (או כי שילם את כלל ההוצאות), להוכיח את קיומן של הנסיבות המצדיקות פטור או הפחתת תשלום. בענייננו, הנתבעת לא הציגה תחשיב מסודר המסביר מדוע תעריף החיוב שבנספח B לתקנון הוא תעריף סביר שהולם את ההוצאות הנדרשות להחזקת בית משותף המשמש כמלון. בכלל זאת, לא הוצגו ראיות כלשהן שמהן ניתן להסיק כי סכום דמי הניהול והאחזקה הנתבע לדירה מהסוג הנדון (בשים לב שמדובר בשירותים הניתנים לבית משותף שבתחומיו מלון ומלון דירות, **לרבות תשלום מיסי ארנונה מידי חודש** - הכלול בדמי הניהול) הוא **אינו** סביר ויש להעמידו על הסכומים המפורטים בנספח B לתקנון - בתעריפים נמוכים משמעותית (בין 38 ל-100 דולר לחודש) מהתעריף לחיוב הנתבעים (1,744 דולר לחודש). התרשמותי היא כי הנתבעת קבעה לעצמה באופן שרירותי תעריף חיוב, ולצרכי ההגנה מפני תביעה זו "נתלתה" בנספח B האמור, ללא שעגנה בראיות כלשהן הן את הקשר בין תעריף החיוב לבין דירת הנתבעים והן את סבירות סכום זה ביחס לתקציב הדרוש להחזקת בית משותף המשמש כמלון. כחיזוק לכך אציין כי הנתבעת גם לא שילמה **בפועל** לתובעות את הסכום "הנכון" לשיטתה, אלא נמנעה לחלוטין מתשלום חלקה בהוצאות.

67. רביעית, גם אם הנתבעת היתה מוכיחה כי שיטת החישוב הקודמת שנהגה במשך שנים רבות שגויה ואינה תואמת את העקרונות שנקבעו בתקנון המוסכם, לא היה בכך כדי להועיל לה כדי להקטין את סכום החוב במבט "צופה פני עבר". בהתאם לפסיקה, הפחתה בדיעבד של סכומים בהם מחויב בעל הדירה עלולה לפגוע בהסתמכות הנציגות על התקציב, ולכלל היותר, קבלת טענה בדבר חישוב שגוי או מוטעה יש בה להביא לשינוי השיטה במבט צופה פני עתיד, מכאן ולהבא (ר' עש"א (חיפה) 29972-12-12 **אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' המגינים 53, חיפה** (פורסם בנבו, 8.4.2013)).

68. חמישית, מצאתי לתת משקל לעובדה כי טרם פטירת המנוח והעברת הזכויות בירושה בדירה לידי הנתבעים, שילם המנוח את דמי הניהול וההחזקה באותו שיעור המבוקש עתה מהנתבעים (בסך של 1,774 דולר לחודש), שכן בפסיקה נקבע כי ביצוע תשלום על ידי בעל דירה מהווה ראיה לכך שבעל הדירה **הסכים** לשיטת התשלום (עניין **מצפה ורדיה** לעיל). בהקשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה יש צדק מסוים בטענת התובעות כי עם קבלת זכויותיו של המנוח בדירה מוחזקים הנתבעים כמי שבאים בנעליו של המנוח והסכמתו שבהתנהגות לשיטת החיוב עשויה לחייב גם אותם (ר' ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה (3) 309).

69. על רקע האמור, מצאתי לדחות את הטענה לפיה התשלום בוצע על ידי המנוח "תחת מחאה", שכן אין לטענה עיגון בראיה כלשהי, ומהחומר שהוצג עולה דווקא תמונה שמפריכה טענה זו. במסמך עליו חתם המנוח טרם שרכש את הדירה נשוא התביעה בשנת 2015, שכותרתו **Non Pooler Purchaser Application Statement** (נספח ה' לתצהיר חן). הצהיר המנוח כי הוא מקבל על עצמו את חוקי ה- **Blue Book** (תקנון הבית המשותף, כאמור) וכן הצהיר כי ידוע לו שנוסחת החישוב של דמי האחזקה והניהול עשויה להשתנות מעת לעת, וזאת ללא כל "הסתייגות" או "מחאה" מצדו, וכאשר גם בפועל שילם על פי שיטת חיוב זו, וכך צוין במסמך:

"I understand that, at the sole discretion of the common house representation, the formula for computation of non-pooler carrying charges and other conditions related thereto, may be changed from time to time."

70. ואכן לא בכדי התחייבה גם הנתבעת בעצמה ו**בכתב** לשלם לתובעות את כל חוב דמי הניהול והאחזקה, ללא כל מחאה או הסתייגות בעניין גובה הסכום הנדרש ממנה, וזאת לאחר שיוסדר נושא מכירת הדירה (נספח ד' לתצהיר שרי).

71. עוד יש להפנות לסעיף 9 לכתב ההגנה שם אישרה הנתבעת כי כבר בעת רכישת הדירה היה ברור שהוצאות הניהול של הדירה הן "**עצומות**" אלא שאביה המנוח "לא הבין" את משמעות העסקה. הגם שלטענות אלו - שאינן אלא טענות לשכדאיות העסקה, לא הובאו ראיות כלשהן, מצאתי לציין כי מי שבבעלותו דירה במלון דירות, שבו סטנדרט האחזקה והניהול גבוה יותר מבית משותף ממוצע, לא יכול להישמע בטענה כי ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף גבוהות ואינן לרוחו ובשל כך להפסיק לשלם את חלקו בהוצאות אלו. כאמור לעיל, משטר חלוקת נטל התשלומים על בעלי דירות הנון-פול נהג בצורה מסוימת במשך שנים רבות, ואף היה מוסכם על המנוח מעצם ביצוע התשלומים על ידו, ובמידה מסוימת גם על הנתבעת לאור התחייבותה לעיל, כך שאין זה צודק (ובוודאי שאין זה מעשי) לשנות את שיטת החישוב במבט לאחור.

72. טרם סיום חלק זה אעיר כי הגם שדעתי אינה נוחה מכך שהתובעות התבססו על קיומו של "נוהג" לצורך חיוב בדמי אחזקה וניהול של בעלי דירות הנון-פול, שכן ברי כי התנהלות שכזו מעוררת קשיים לא מעטים, הרי מששוכנעתי כי הוכח קיומו של נוהג כזה, והוא אף היה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מוסכם על המנוח ובהמשך גם על הנתבעת, ובהיעדר כל ראייה לשיטת חיוב אחרת, הרי שהדין קובע כי על התביעה להתקבל. לצד האמור, מצופה מהתובעות, מכאן ולהבא, לפעול להסדרת שיטת חישוב חלקם של בעלי דירות הנון-פול בהוצאות להחזקת הבית המשותף באופן שקוף ובצורה עניינית ומקצועית, תוך מתן הסבר מפורט ומנומק לעניין קביעת השיטה, וזאת בהתאם לדרכים העומדות לפניה על פי דין, וככל שהדבר נדרש - גם באמצעות תיקון התקנון המוסכם.

סכום התביעה

73. התביעה מתייחסת לחוב דמי אחזקה וניהול בגין חלק משנת 2016 ולשנים 2017 עד 2019 במלואן (קרי 12 חודשים * 3 שנים). על פי שיטת חישוב דמי האחזקה והניהול שהוכחה לפני כשיטת החישוב המחייבת ביחס לבעלי דירות הנון-פול, ובהתאם לתחשיב התובעות (נספח ה' לתצהיר שרי), חובם של הנתבעים לשנים אלו עבור הדירה עומד על סך כולל של 73,744 דולר בהתאם לחיוב חודשי של 1,744 דולר וכמפורט להלן: עבור שנת 2016 סך של 10,936 דולר, עבור השנים 2017-2019 סך של 20,936 דולר לכל שנה.

74. התובעות טענו בתחשיב החוב כי יש לחייב את הנתבעים בסכומים נוספים מעבר לדמי הניהול והאחזקה השוטפים אולם הן לא הסבירו את מקורם ופשרם של חובות אלו.

75. על כן, מתוך סכום התביעה בסך של 75,112 דולר יש להפחית סך של 1,368 דולר, בעבור החיובים שעניינם: Hotel Bill בסך של 43.59 דולר, Difference 2015 Final M.C בסך של 233 דולר, Difference 2016 Final M.C בסך של 528 דולר, Storage 2016 בסך של 386 דולר, Storage 2017 בסך של 112 דולר וכן את הפרש החיוב של שנת 2015 בסך של 65 דולר, שכן סכומי חוב אלו לא הוכחו לפניי במידה הנדרשת.

76. לפיכך, כאמור, חובם של הנתבעים כלפי התובעות עומד על הסך של 73,744 דולר (-75,112 1,368 דולר) כערך השיקלי כפי המחושב בכתב התביעה, היינו 3.5 ש"ח לדולר אחד.

שיעור ריבית הפיגורים לא הוכח

77. בסעיף 13 לכתב התביעה ציינו התובעות כך:

בהתאם לסעיף 8(6) לתקנון הבית המשותף ותקנות חברת הניהול, כל סכום עבור דמי ועד הבית המשותף/תשלום לחברת הניהול, שלא ישולם במועד יישא ריבית שנתית של 11% כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/3/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(vi) Interest – Subject to Schedule "I" hereof, all payments due under this paragraph not made on or before the expiry of 15 days from the due date, bear interest upon the portion in arrears at the rate of 11% per annum calculated from the date when due, until paid in full. All payments upon account shall be first applied to any such amount for interest outstanding from time to time, and then to the payment due.

78. על פי האמור בסעיף 14 לכתב התביעה, וכן בתצהיר שרי יש להוסיף על הסכום שבפיגור סך של 12,571 דולר כריבית פיגורים לתקופה שממועד הפיגור בתשלום ועד למועד הגשת כתב התביעה.

79. את שיעור ריבית הפיגורים האמורה הקבועה בתקנון, חישובה ביחס לסכום התביעה, והחלתה על המקרה שלפנינו היה צריך להוכיח בראיות. כאמור, בשל מורכבות הוראות התקנון קשה עד מאד להסיק כי ההוראה הנזכרת לעיל בדבר שיעור הריבית החריגה מתייחסת בצורה מפורשת לפיגור בתשלום דמי האחזקה והניהול.

80. בענייננו, התובעות לא הוכיחו שקיים נוהג בבית המשותף שבו מחילים את ההוראה הזו על קבוצת בעלי דירות הנון-פול המפגרים בתשלום דמי האחזקה והניהול. התובעות אף לא טרחו לצרף תחשיב מסודר המתאר כיצד חושב סכום הריבית הנ"ל.

81. לאור האמור לעיל, שיעור הריבית החריגה הנוהגת בבית המשותף לגבי דירות הדומים לבעלי הדירות הנתבעים המפגרים בתשלומים, לא הוכחה במסגרת ההליך שלפניי, ולכן אין לקבל את תביעת התובעות לחייב את הנתבעים אלא בהצמדה וריבית חוקית מיום הגשת התביעה ואילך (ר' גם בסעיף 39 לכתב ההגנה).

התייחסות לטענות הגנה נוספות

82. מצאתי לדחות את טענות הנתבעת לפיהן התובעות לא מילאו את חובותיהן כלפיה ולא סיפקו לה דוחות כספיים כנדרש או כי סכום התביעה מופרז. טענות אלו אינן מהוות נימוקים המצדיקים אי תשלום הוצאות תחזוקת הבית המשותף.

83. הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין בקיום חבות אחרת כלפיו. ראו בעניין שלום הנזכר לעיל וכן ראו גם ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, (נבו, 31.12.1979):



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדילה לגבי נתינת השירות ולהיפך"

ור' גם בע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 17.5.2003); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ. אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

84. גם הטענה שהתובעות הגישו תביעה זו דווקא נגד הנתבעים ממניעים "נקמניים" ונמנעות מלהגיש תביעה דומה ביחס לבעלי דירות נון-פול אחרים שאינם משלמים ובכך פועלים בצורה מפלה ובררנית, אינה רלוונטית לענייננו, מאחר שאי תשלום דמי ניהול מלאים על ידי מי מיתר בעלי הדירות, ואי הגשת תביעה נגדם, איננה מקנה לנתבעים את הזכות לחדול מלקיים את חיוביהם ולשלם את חלקם בהוצאות לתחזוקת הבית.

85. אני סבור כי אין להתיר התנהלות שכזו אשר עלולה להביא לאנרכיה וכאוס בניהול הבית (מקום שבו כל בעל דירה יתנה תשלום מצידו בכך שיוכח לו כי כל בעלי הדירות האחרים ישלמו אף הם). די בכך שחובם של הנתבעים כלפי התובעות הוכח כדי לקבל את התביעה.

86. מעבר לצורך אציין כי הטענה בדבר "אכיפה בבררנית" כלפי הנתבעים כלל לא הוכחה ולא הובאה לה ראיה כלשהי. התובעות הפנו לכך שלפני המפקח על רישום המקרקעין בנתניה תלויה ועומדת תביעה שהגישו התובעות בסך של 1.45 מיליון ש"ח נגד בעל דירה אחר שאף הוא מסרב לשלם את דמי ההחזקה והניהול (בתיק שמס' 12/2021), וכך העיד מר שרי העיד על נקיטת צעדים משפטיים נגד אותם בעלי דירות בודדים המסרבים לשלם ועדותו לא נסתרה בנושא זה (שו' 5 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות).

87. על כל פנים, חזקה על התובעות כי תפעלנה בהתאם לחובתן על פי דין ותנקוט בצעדי אכיפה מתאימים כנגד בעלי דירות שמסרבים לשלם את דמי הניהול והאחזקה כדין (ככל שהדבר לא נעשה עד כה), וזאת בהקדם.

88. טענות הנתבעת לפיהן היא אינה נהנית ממרבית שירותי האחזקה והניהול שמספקות התובעות או כי מצב התחזוקה של הבית ירוד (עובדה שאף היא לא הוכחה לטעמי), אין בהן לפטור את הנתבעים מתשלום חובותיהם לצורך החזקת הרכוש המשותף. כפי שנקבע בפסיקה:

"שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/3/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ר' לדוגמה ע"א 2876/00 נציגות הבית המשותף נ' רבני (פורסם בנבו, 30.12.02).

89. בהקשר זה, מקובלת עלי טענת התובעות כי העלאת טענה בדבר מצב תחזוקה ירוד גובלת בחוסר תום לב, כשהיא באה מפיהם של מי שאינם מוכנים לשלם עבור ההוצאות הנדרשות לתחזוקת הבית.

90. לא מצאתי להידרש לטענות הנתבעת שלפיהן התובעות סיכלו את מכירת דירת הנתבעים לאחרים וכן לטענות בדבר חוקיותן ותוקפן של הוראות בתקנון המגבילות מכירת או השכרת הדירות לאחרים. טענות אלו, אינן רלוונטיות לענייננו אפילו אם הן נכונות לגופן (ואיני קובע זאת), וממילא, כך צוין לפני, תלויה ועומדת תובענה בבית המשפט המחוזי בעניין פרשת מכירת הדירה וההוראות המגבילות בתקנון.

ד. סיכום והוצאות ההליך

91. התביעה מתקבלת בעיקרה.
92. הנתבעת תשלם לתובעות את הסך של 73,744 דולר כערכם השיקלי במועד הגשת התביעה (3.5 ש"ח לדולר), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (1.1.2020) ועד היום.
93. בנוסף, תשלם הנתבעת, את הוצאות ההליך הכוללות את אגרת התביעה ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ש"ח.
94. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 45 יום מהיום.
95. לסכום אשר לא ישולם במועד שנקבע יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 05 דצמבר 2023 כ"ב כסלו תשפ"ד.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**